

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-154	처분요구일자	2022. 12. 19.
처 분 종 류	시정		
관 계 부 서	○○○(주)(◇◇그룹 ◎◎팀)		
제 목	주민세 비과세대상 급여액 산정 누락		

지 적 내 용

○○○(주)는 소속 근로자에게 급여를 지급하는 사업주로서 지방세법 제75조(납세의무자)제3항에 따른 지방세 종업원분에 대한 납세 의무자가 되며 관련 법령에 따라 세금을 성실히 납부할 의무가 있다.

지방세법 시행령 개정¹⁾(’19.12.31.)에 따르면 지방세 종업원분의 산정 대상이 되는 종업원의 급여총액 범위에서 육아휴직 기간 동안의 급여 및 직무 복귀 후 일정기간 받는 급여는 과세대상에서 제외하도록 비과세 대상 범위가 확대 시행되었다.

이는 육아휴직을 사용하는 종업원에 대하여 사업주에게 세제상의 혜택을 부여함으로써 종업원이 고용 안정성을 보장받도록 하는 취지로 종업원 및 사업주 모두에게 유리한 제도이다.

그런데, ○○○(주)의 2022년 주민세 신고 내역을 확인한 결과 법령 개정에 따른 비과세대상 급여액의 산정²⁾을 누락한 채 전액 과세대상으로 신고한 사실을 확인하였으며 이에 대한 시정이 필요하다.

1) 제78조의2(종업원의 급여총액 범위) 법 제74조제7호에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 사업주가 그 종업원에게 지급하는 급여로서 「소득세법」 제20조제1항에 따른 근로소득에 해당하는 급여의 총액을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 급여는 제외한다.

1. 「소득세법」 제12조제3호에 따른 비과세 대상 급여
 2. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조에 따른 육아휴직(이하 이 조에서 “육아휴직”이라 한다)을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여
 3. 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여
- 2) 2020.1~감사시점까지 산정 대상이며 연내 대상금액 확정하여 경정 청구 가능

관계부서 및 해당부서 의견

주민세 종업원분 등 세무 신고시 세무법인으로부터 자문 과정에서 법령 개정사항에 대한 안내를 받지 못하여 해당 사항을 누락하여 신고하였으며 관할구청(◁◁청)과 협의하여 조속히 경정 청구하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○(주) 대표이사는 지방세법 시행령 개정에 따른 주민세 종업원분 비과세대상액을 재산정하시고 과납된 금액은 경정 청구를 통하여 환급받으시기 바랍니다. (시정)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략